

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2282/2533	พนักงานอัยการจังหวัดตรัง	โจทก์
	นายอำมะ รายา	จำเลย
	นายอำมะ รายา จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสอง และ 365 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว แต่ผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนัก ตามมาตรา 335วรรคสอง จำคุก 3 ปี และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์เป็นเงิน 13,000 บาท แก่ผู้เสียหายทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 59,58)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 90,000 บาท (อันดับ 3,44)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณา
คำฟ้องฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณา
คำฟ้องฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>